Autos: 0815040-15.2019.8.12.0001
Ação: Procedimento Comum Cível - Serviços de Saúde
Autor:Juvenal Sena da Silva
Réu: CASSEMS - Caixa de Assistência dos Servidores do Estado do Mato Grosso do Sul

Vistos, etc.

Trata-se de ação pelo procedimento comum, proposta por **Juvenal Sena da Silva** em face de **Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul - CASSEMS**, ambos qualificados.

Como base da sua pretensão, narra a parte autora, em síntese, que, em 21/12/2018, ao sentir mal-estar, dirigiu-se ao hospital da ré, oportunidade que foi solicitado diversos exames pelo médico que lhe atendeu, no entanto, com o resultado dos exames, o profissional lhe dispensou e receitou ômega 3, não identificando o problemas.

Aduz que as dores não passaram, então, em 24/12/2018, procurou o hospital El Kadri, local que fizeram exames e identificaram que estava com a vesícula obstruída, sendo submetido à cirurgia imediata.

Discorre sobre a responsabilidade civil da ré, bem assim acerca da configuração de danos morais.

Ao final, requer seja a ré condenada ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais. Atribuiu à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Junta documentos às fls. 24-73.

Audiência de conciliação infrutífera (f. 119).

A ré apresentou contestação às fls. 120-158, argumentando, em sede preliminar, inépcia da inicial e ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide. No mérito defende que prestou e realizou todos os atendimentos necessários ao bom restabelecimento da saúde do autor. Dispõe que o autor não sofreu quaisquer prejuízo em decorrência dos fatos noticiados na inicial. Pondera acerca da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso. Aduz que o médico que atendeu o autor não é funcionário do hospital, mas sim credenciado ao plano de saúde, que funciona em sistema de autogestão. Narra que a responsabilidade do médico é subjetiva e personalíssima, pois trata-se de profissional liberal. Informa que quando o autor foi atendido no hospital o exame clínico não apresentou alterações, fato que possibilitou que o paciente fosse liberado do atendimento de urgência/emergência. Sustenta que o autor procurou o hospital El Kadri no dia 23/12/2018 no período noturno, sendo internado às 00:34h do dia 24/12/2018, passou por cirurgia no dia 28/12/2019 e teve alta no dia 29/12/2018. Defende que o cálculo na vesícula

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENI LUIS DALLA RIVA, liberado nos autos em 28/11/2024 às 18:24 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0815040-15.2019.8.12.0001 e código vNOtL4xw.

apresentado pelo autor era pequeno, logo, de difícil visualização, de modo que o diagnóstico só foi possível quando ocorreu a obstrução total do ducto colédoco, causando a icterícia. Esclarece que a cirurgia do autor foi eletiva. Aduz que inexistiu erro de diagnóstico no caso sob exame. Rebate a pretensão relativa aos danos morais. Requer a improcedência dos pedidos. Junta documentos às fls. 159-200.

Impugnação à contestação às fls. 204-219, ocasião em que a parte autora rechaça as teses defensivas suscitadas pela parte ré e, ainda, reforça os fatos e fundamento jurídicos contidos na inicial.

Instados a especificar provas (f. 220), a parte autora pugnou pela produção de prova pericial (fl. 223-224) e a ré pugnou pelo julgamento antecipado de mérito (fls. 225-226).

Decisão saneadora às fls. 227-229, ocasião que foram afastadas as preliminares e deferida à produção da prova pericial.

Laudo pericial às fls. 284-292, sendo que sobre ele tiveram as partes oportunidade de se manifestar logo em seguida.

Alegações finais pelas partes às fl. 305-307 e 308-310.

Em seguida, os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.
Passo à fundamentação para, ao final, decidir.

Cuida-se de ação pelo procedimento comum em que pretende a parte autora a condenação do réu em danos morais, decorrentes de suposta falha na prestação de serviços médico-hospitalares.

É incontroverso nos autos que o autor foi atendido, na data de 21/12/2018, no nosocômio réu. Também não é controvertido que, após poucos dias, o autor foi diagnosticado com "*colelitíase*", precisando passar por procedimento cirúrgico (f. 46).

Cinge-se a controvérsia, portanto, em aferir se houve, ou não, negligência no tratamento dispensado ao autor, bem assim, em caso positivo, se configurado danos morais na espécie.

Os pedidos são improcedentes.

De saída, é importante ponderar que a resolução da controvérsia exposta neste feito perpassa, necessariamente, pelo exame da responsabilidade civil objetiva, nos termos dos artigos 186 e 927, parágrafo único, do Código Civil, que assim estabelecem:

> *Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENI LUIS DALLA RIVA, liberado nos autos em 28/11/2024 às 18:24 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0815040-15.2019.8.12.0001 e código vNOtL4xw.

> *Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.*
>
> *Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.*

Deflui-se, portanto, das disposições legais acima transcritas que o dever de indenizar, na hipótese presente, está condicionado à verificação de três elementos (requisitos), típicos da responsabilidade civil objetiva, quais sejam: **(i)** ação ou omissão; **(b)** evento danoso; e **(c)** nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva e o resultado lesivo.

Nesse contexto, é induvidoso que o sucesso da pretensão reparatória está a exigir a clara comprovação de todos os elementos que configuram a presente modalidade de responsabilidade civil, de sorte que a ausência de qualquer deles leva, necessariamente, ao insucesso dos pedidos.

Em razão disso, exige-se, para o reconhecimento da responsabilidade civil em comento, a prática de uma conduta lesiva, a demonstração de culpa (negligência, imprudência ou imperícia) por parte do réu, o dano e o nexo de causalidade entre eles.

Registre-se, por oportuno, que a atividade médica prestada pelo réu, a princípio, não se obriga a alcançar a efetiva cura do paciente (justamente por não se tratar de uma obrigação de "resultado"), mas sim, a empregar todas as técnicas adequadas e exigidas na doutrina especializada que revelem um proceder de acordo com as regras e os métodos da profissão, destinados ao escopo primeiro desejado, qual seja, a recuperação da saúde ou reabilitação do paciente.

Está-se, pois, diante da chamada obrigação de "meio", em que o profissional médico precisa se valer dos meios necessários e adequados para alcançar a cura ou reabilitação do enfermo.

A doutrina, acerca do tema, é bastante clara ao afirmar que:

> *"(...) O objeto do contrato médico não é a cura, obrigação de resultado, mas a prestação de cuidados conscienciosos, atentos, e, salvo circunstâncias excepcionais, de acordo com as aquisições da ciência. Comprometem-se os médicos a tratar o cliente com zelo, utilizando-se dos recursos adequados, não se obrigando, contudo, a curar o doente*[1]

Assim sendo, para ser procedente a pretensão condenatória, necessária a comprovação de que o réu tenha atuado com culpa (imprudência, negligência ou imperícia) no tratamento do autor, daí resultando (nexo de causalidade) danos passíveis de reparação.

No mais, muito embora a pretensão condenatória do autor não recaia diretamente sobre o profissional médico que realizou o atendimento trazido à apreciação jurisdicional, mormente porque ação manejada contra o hospital e o plano de

---

[1] GONÇALVES, Carlos Roberto, ***Direito Civil Brasileiro, volume 4: Responsabilidade Civil,*** 7. ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 258.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENI LUIS DALLA RIVA, liberado nos autos em 28/11/2024 às 18:24 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0815040-15.2019.8.12.0001 e código vNOtL4xw.

saúde que o credencia, faz-se necessária apurar a efetiva existência do elemento "culpa" do médico, de modo a viabilizar a responsabilidade civil do réu na hipótese sob exame.

Induvidoso, portanto, que muito embora a responsabilidade civil dos hospitais e planos de saúde seja de caráter objetivo, em casos de danos causados por erro médico a prova da culpa médica se faz imprescindível.

Em termos outros, a responsabilização civil do réu na situação fática presente depende, necessariamente, da comprovação da culpa (negligência, imprudência e imperícia) do profissional médico que atendeu o autor para, somente então, ter-se por viabilizada a condenação pleiteada em Juízo.

Desta forma, a questão primordial reside justamente em estabelecer se houve má prática médica por parte do profissional que atendeu o autor.

Tecidas as referidas considerações, observa-se da prova pericial encartada nos autos que o *expert* sinaliza, de forma categórica, a inexistência de qualquer erro médico no atendimento dispensado à pessoa do autor.

Depreende-se da leitura do trabalho técnico que "*(...) não constato elementos objetivos que representassem urgência/emergência quando do primeiro atendimento médico pela requerida. Não havia indicação de internação hospitalar, tratamento cirúrgico ou outros procedimentos de investigação na unidade, em contexto de pronto-atendimento, no dia 21/12/2018.*"

No mais, ressaltou o perito (fls. 284-292):

> Ocorre que o quadro do autor evoluiu desfavoravelmente, seguindo curso possível e não-previsível de doença das vias biliares. No dia 23/12/2018 o autor buscou assistência médica em Hospital El-Kadri, onde aos exames realizados foi obtido diagnóstico de colelitíase e síndrome obstrutiva das vias biliares. Foi realizado tratamento cirúrgico – videocolecistectomia – em 28/12/2018 e procedida alta hospitalar breve. O procedimento não foi realizado em contexto de emergência e autor não correu risco de vida.

Por fim, concluiu o *expert:*

> Logo, tendo em vista os elementos objetivos apresentados, **não foi constatado/comprovado erro médico no que tange a necessidade de internação hospitalar, realização de abordagem invasiva ou outros procedimentos no atendimento médico na unidade requerida, no dia 21/12/2018**. A evolução desfavorável da doença nos dias seguintes não guarda relação com a assistência hospitalar prestada. Não resta limitação funcional, incapacidade laborativa permanente ou sequela/dano estético secundários ao quadro mórbido.

Portanto, tem-se que o perito indicou que não houve falha do profissional médico no diagnóstico e tratamento prestado no dia 21/12/2018 ao autor.

Ainda, ao responder os quesitos formulados pelas partes e Juízo, o perito foi enfático ao dispor que não houve alterações nos exames do autor que levassem ao diagnostico de possível obstrução nas vias biliares ou que indicasse a necessidade de realização de cirurgia.

Bem como enfatizou o *expert:*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENI LUIS DALLA RIVA, liberado nos autos em 28/11/2024 às 18:24 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0815040-15.2019.8.12.0001 e código vNOtL4xw.

d. É possível afirmar que a obstrução diagnosticada na vesícula, pelo médico do Hospital El Kadri, ocorreu antes do dia 21/12/2018?
R: Não. Não houve evidências/diagnósticos prévios a 23/12/2018 que pudessem indicar possível obstrução nas vias biliares, seja por sinais clínicos ou em exames complementares.

Verifica-se, portanto, que não restou comprovado qualquer falha no atendimento prestado pelo réu, ou mesmo negligência, mesmo que mínima, no tratamento indicado.

Assim, constata-se não provado que o procedimento adotado pelo nosocômio se revelou inadequado para o tratamento da paciente, contudo, por situações diversas e alheias à conduta praticada pelo profissional do hospital réu, houve a evolução do quadro do autor.

Induvidoso, portanto, que não houve erro médico, notadamente porque a evolução desfavorável do quadro do autor não guarda relação com a assistência hospitalar prestada pela ré.

Por conseguinte, inexistindo qualquer conduta ilícita imputada ao réu, não há que falar-se em responsabilização moral.

Em casos análogos, extrai-se da jurisprudência pátria, inclusive do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul:

> *APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE **ERRO MÉDICO** COM PENSÃO VITALÍCIA – CONDUTA ILÍCITA DOS PROFISSIONAIS NÃO DEMONSTRADA – **LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE MOTIVOS APTOS A AFASTAR A CREDIBILIDADE DAS CONSTATAÇÕES FIRMADAS PELO PERITO – DESCABIMENTO DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL** – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não provado pela parte autora a alegada falha e inadequação da conduta médica, a caracterizar o ato ilícito, rompe-se o nexo de causalidade, o que acarreta a improcedência dos pedidos indenizatórios. **Em demanda que visa o reconhecimento de erro médico, imprescindível a realização de perícia judicial, diante da necessidade de se considerar conhecimentos técnicos, cabendo à parte que impugna o respectivo laudo provar as causas que retirem sua idoneidade e credibilidade, a fim de afastar as conclusões do perito**.* (**TJMS**. Apelação Cível n. 0059980-79.2011.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 31/05/2021, p: 09/06/2021) (grifei).

> *APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA D REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS - **ERRO MÉDICO - PROVA PERICIAL CONCLUINDO QUE OS PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL FORAM ADEQUADOS DIANTE DO QUADRO CLÍNICO - REJEIÇÃO DAS INDENIZAÇÕES, CONFIRMADA** – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Confirma-se a sentença, negando-se provimento ao recurso de apelação, ante a improcedência dos pedidos de indenizações morais, materiais e estéticos por erro médio, se a perícia judicial concluiu que os procedimentos médicos realizados no hospital foram adequados, diante do quadro clínico do paciente e que quanto ao dano estético sofrido pelo requerente, não possui ele nexo de causalidade com a atuação médica dos*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENI LUIS DALLA RIVA, liberado nos autos em 28/11/2024 às 18:24 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0815040-15.2019.8.12.0001 e código vNOtL4xw.

> *recorridos.* (**TJMS**. Apelação Cível n. 0814989-14.2013.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 17/09/2020, p: 22/09/2020) (grifei).

Desta forma, inexistindo erro médico, negligência, imprudência ou imperícia do hospital na hipótese sob exame, a improcedência dos pedidos condenatórios é medida de rigor.

Registre-se, por fim, que foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada precedentemente, razão pela qual se afigura observada a regra prevista no artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ante o todo exposto, e do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE, nos termos da fundamentação supra, o pedido deduzido na petição inicial.

Diante do princípio da sucumbência, condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em favor dos patronos adversos, os quais, considerando a singeleza da causa e do trabalho desenvolvido, o tempo exigido para tal desiderato e que o serviço foi prestado no mesmo local de seu domicílio, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2.º, do Código de Processo Civil).

Por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, aplica-se em favor da parte autora o teor do art. 98, §3º do Código de Processo Civil, de modo que a referida condenação deve permanecer suspensa.

Considerando a prova técnica pericial realizada nos autos, com o trânsito em julgado, expeça-se ROPV em favor do perito para recebimento do valor de sua remuneração (f. 251-253).

Julgo resolvido o mérito da causa na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se, e, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Campo Grande, *data da inclusão no sistema*.

Deni Luis Dalla Riva
Juiz de Direito
(assinado por certificação digital)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENI LUIS DALLA RIVA, liberado nos autos em 28/11/2024 às 18:24 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0815040-15.2019.8.12.0001 e código vNOtL4xw.